

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE OTTAVA CIVILE

GIUDICE DOTT. PAOLO D'AVINO

R.G. N° 2127/2025 SUB 1

IL GIUDICE

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta a verbale dell'udienza appositamente tenuta per la delibazione anticipata dell'istanza di sospensione – in applicazione dell'art. 649 cod. proc. civ. – dell'efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto

da

Parte_1 (cod. fisc. *Part* *CodiceFiscale_1* IVA *Part* *C.F._2*), con sede legale in Sarteano (SI), Via Val d'Orcia, n. 15, in persona del Presidente pro tempore del C.d'A., legale rapp.te, [...] *Parte_2* elett.te domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'Avv. Federico Vecchio, e rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Antonio Paolo Tola e Christian Romeo del Foro di Milano, anche disgiuntamente fra loro, per procura su atto separato depositata telematicamente in una con l'atto di citazione,

contro

Controparte_1 (cod. fisc. *CodiceFiscale_3*), in qualità di Esecutore testamentario di *Persona_1* residente in Roma, alla Via Archimede n. 144, elett.nte domiciliato (come in sede monitoria) in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'Avv.to Gianluca Indaco, che lo rappresenta e difende per procura in atti,

rilevato che, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 17231/24 ottenuto, in forma provvisoriamente esecutiva (stante «il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo»), dall'Esecutore testamentario di *Persona_1* deceduto in Roma il 5 dicembre 2021, per la riscossione di uno fra più pretesi crediti ereditari del *de cuius* (tutti asseritamente già oggetto di espresso riconoscimento), con il ricavato del quale fronteggiare le restanti, cospicue esposizioni della massa ereditaria (nei confronti sia del Fisco – imposte di successione – sia dei professionisti ai quali è stata affidata, di volta in volta, la cura degli assai rilevanti interessi della stessa sia, infine, del legatario in sostituzione di legittima [...])

Controparte_2 , la *Parte_3* ha proposto istanza per la sospensione

della suddetta efficacia esecutiva del provvedimento opposto che ha recepito l'avversa pretesa pecuniaria, di quest'ultima sostanzialmente eccependo (in punto di *fumus boni iuris*), anzitutto, la «carenza di legittimazione attiva e di interesse all'azione dell'esecutore testamentario, in ragione del difetto di autorizzazione ex art. 703, IV comma, cod. civ. e, comunque, del difetto di strumentalità [...] rispetto alle finalità dell'ufficio dell'esecutore testamentario medesimo, come, invece, prescritto dall'art. 703, I comma, cod. civ.», nonché, in ogni caso, l'inesigibilità del credito, «in ragione della sua natura di finanziamento [da parte] del socio e della conseguente applicabilità al medesimo della disciplina di postergazione disposta dall'art. 2467 cod. civ.» (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori), lamentando, per altro (in punto, stavolta, di *periculum in mora* di grave danno, per essa debitrice, senza adeguata garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione), sul piano oggettivo, l'«importo più che considerevole» dell'ingiunzione e il pregiudizio per l'«immagine e [...] la reputazione commerciale che deriverebbe all'esponente società dalla notifica di un atto di pignoramento [presso terzi] rivolto agli istituti di credito con cui *Parte_1* intrattiene rapporti» (potenzialmente esteso anche alla «affidabilità creditizia» dell'esponente medesima); sul piano soggettivo, sia l'erronea prospettazione – offerta dal ricorrente al Tribunale – secondo la quale i soggetti designati nel testamento non risulterebbero aver ancora accettato l'eredità (malgrado la dichiarazione espressa del chiamato *Parte_2* risalente al 22/03/2023, e l'acquisto tacito del chiamato *Persona_2* siccome in possesso dei beni ereditari) sia l'autoliquidazione e l'incasso, «senza il necessario, preventivo consenso degli eredi», «a titolo di “acconto onorari” e “rimborso spese”», del «considerevole importo di Euro 385.553,30»;

rilevato, altresì, che il creditore convenuto in opposizione (nella sua, ridetta qualità) si è costituito e ha resistito a quest'ultima (e, anzitutto, all'istanza di sospensione), ribattendo che:

- gli eredi in sede di assegnazione dei beni del consistentissimo asse (si legge, nel

ricorso per decreto ingiuntivo, che *«il patrimonio inventariato ammonta, per la sola parte italiana, a euro 56.500.000,00 [...] e, per la parte relativa ai Trust americani, a circa 330.000.000,00 [...] di dollari statunitensi – stimati alla data del 31 dicembre 2020 –»*), hanno dichiarato che l'odierno comparente *«ha, per quanto convenuto ed eseguito con il presente atto, correttamente attuato le disposizioni testamentarie, nulla avendo da eccepire al riguardo con piena manleva per il suo operato con espressa salvezza di ogni ulteriore determinazione a fronte della presentazione del resoconto finale dell'attività svolta»*;

- non sussistono, tuttavia, liquidità sufficienti ad affrontare i residui «impegni assunti per conto dell'Eredità e, soprattutto, a pagare le ingenti imposte di successione (che verranno, a breve, liquidate dall'Agenzia delle Entrate), a pagare i professionisti coinvolti e a dare completa attuazione alle disposizioni testamentarie, tra cui [...] il pagamento della somma di euro 2.000.000,00 al signor *Controparte_2* » ;
- fra gli altri, la società opponente, *Parte_4* a verbale dell'inventario redatto dal Notaio dr. *Persona_3* di Roma, in data 18/02/2022, n. 63500 Rep., si è espressamente riconosciuta (con dichiarazione non disconosciuta né altrimenti oppugnata) *«debitrice verso il Dott. *Persona_1* per l'importo di euro 1.408.516,83»*;
- il comparente non ha travalicato i suoi poteri, ma ha agito per l'esecuzione delle volontà del testatore (che gli ha dato espresso incarico di procedere, «previa stima, anche all'attribuzione dei beni [da lui] distribuiti, nonché alla divisione», con autorizzazione a compiere, «anche in via coattiva», «tutti gli atti necessari, ivi compresi atti di alienazione e di costituzione di diritti») e per l'adempimento dei debiti ereditari (anche su di lui gravanti) e, certamente, non per procedere – per propria, autonoma determinazione – all'alienazione di beni relitti in successione;
- il credito azionato non è in alcun modo riconducibile a un finanziamento sociale (per di più eseguito e preteso in una situazione di difficoltà economica della

società agricola Tenuta del Trinoro);

ritenuto, anzitutto e in punto di diritto, che i «gravi motivi», alla cui sussistenza l'art. 649 cod. proc. civ. condiziona l'inibitoria della tutela anticipatoria già concessa all'esito del procedimento monitorio, sono da considerare ravvisabili così nell'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del provvedimento avversato come nella valutazione, *prima facie*, della fondatezza o, comunque, della plausibilità delle ragioni dell'opposizione;

ritenuto, altresì e anche in punto di fatto, che, nel bilanciamento tra le (attuali – vale a dire anteriori al giudizio vero e proprio –) *evidenze probatorie* delle ragioni dell'odierno convenuto in opposizione (alle quali è stata, per l'appunto, attribuita, in via anticipatoria e con inversione delle ordinarie dinamiche processuali, la tutela – più ancora che discendente da un mero accertamento interlocutorio – connessa alla formazione, in piena regola, di un titolo esecutivo azionabile) e quelle, al contrario, invocate dalla società odierna opponente (a tutela delle proprie difese ed eccezioni in vista – prim'ancora che dell'auspicato accoglimento della proposta opposizione e, conseguentemente, della revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto – dell'inibitoria dell'ulteriore efficacia del suddetto titolo esecutivo avversario) prevalgono, obiettivamente, allo stato:

- a) la forza ricognitivo/promissoria della dichiarazione di debito che ha assistito – asseverandole documentalmente già nel pregresso procedimento monitorio –, le suddette ragioni creditorie, al punto, non soltanto di assicurarne la (mera) tutela ingiuntiva dichiarativa, ma, altresì, di giustificarne, secondo legge, la ben più dirimente tutela ingiuntiva esecutiva;
- b) la titolarità, *iure proprio*, da parte dell'esecutore testamentario delle azioni relative all'esercizio del suo ufficio di diritto privato (non già – si badi – di un mandato con rappresentanza degli eredi – che ben possono non essere stati ancora individuati o trovarsi dalla parte degli obbligati contraddittori dell'esecutore –), con fondamento e presupposto sostanziale nell'incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa

ereditaria (da ultimo Cass. n. 5520/2020), che appare aver condotto il **CP_1** doverosamente, a promuovere (*prima* che il suo – più volte prorogato – ufficio potesse considerarsi incontestabilmente terminato per l'esaurimento di tutte le vicende successorie: si veda, fra l'altro, l'atto di accettazione e rinuncia a rogito del Notaio dr. **Persona_3** di Roma in data 9/12/2024, n. 65858 Rep./n. 24960 Racc.) l'iniziativa giudiziaria *de qua* (con – per quanto qui risulta e allo stato – molteplici, *anche indiretti*, effetti estintivi di ben considerevoli debiti ereditari – verso **Controparte_2** verso l'Erario, ecc. – dei quali tutti l'esecutore risponde *ex artt.* 703, 707 e 712 c.c.);

- c) l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 2467 cod. civ. sulla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sia – e anzitutto – perché il *de cuius*, [...] **Persona_1** non risulta essere mai stato socio della società agricola Tenuta del Trinoro sia – e secondariamente – perché non è affatto emerso che si tratti di conferimenti all'opponente eseguiti, all'epoca, e chiesti un restituzione, oggi, in pendenza di una situazione di crisi economico-finanziaria (che rendeva, all'epoca, ragionevole e opportuno il finanziamento);
- d) l'esclusione – infine e a ogni buon conto – di qualsivoglia ipotesi di *periculum in mora*, stante l'enorme consistenza dell'asse,

P. Q. M.

RIGETTA

l'istanza di sospensione, *ex art.* 649 cod. proc. civ., dell'efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 17231/24;

RISERVA

alla sentenza definitiva il regolamento delle spese del subprocedimento;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti

Roma, 17/06/2025,

IL GIUDICE